Montse Mases Sala (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 03/07/2024
HASH: 153858740f9678c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I LA FUNDACIÓ "LA CAIXA" PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE GENT GRAN

El dia 31 de maig de 2024

R E U N I T S

D'una part, la Sra. Montserrat Mases i Sala, que actua com a alcaldessa de Calaf amb domicilia la Plaça Gran, 2, de Calaf i NIF 33883447P, aquesta actua assistit pel secretari interventor de l'Ajuntament.

I, de l'altra part, Sra. Montserrat Buisan Gallardo, directora corporativa de Programes Socials de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", actuant en nom d'aquesta fundació (d'ara endavant, la Fundació "la Caixa"), domiciliada a Palma (Illes Balears), plaça de Weyler, 3, i amb NIF núm. G-58899998.

Totes dues parts es reconeixen la capacitat jurídica per establir aquest document i, especialment, la representació de les institucions que s'anomenen.

Manifesten

I. Que l'Ajuntament de Calaf té entre les seves àrees d'actuació l'atenció i la promoció del benestar de la gent gran, a fi de promoure'n la integració i participació en la societat.

II. Que la Fundació "la Caixa" ha consolidat des de l'origen diferents línies d'actuació mitjançant el Programa de Gent Gran amb la finalitat d'acompanyar la gent gran, maximitzar-ne les possibilitats de desenvolupament personal i facilitar la construcció de relacions de suport que proporcionin oportunitats per desenvolupar una vida plena i compromesa amb la societat.

III. Que totes dues institucions mantenen una col·laboració per desenvolupar programes adreçats a la gent gran amb l'objectiu compartit de millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 12

IV. Que, per tant, reconeixent-se mútuament capacitat per formalitzar la col·laboració, acorden subscriure aquest **CONVENI** d'acord amb els següents

A C O R D S

Primer. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de desenvolupament del Programa de Gent Gran de la Fundació "la Caixa" als centres de gent gran vinculats a l'Ajuntament de Calaf a través del qual la Fundació "la Caixa" posa a disposició d'aquests centres un catàleg d'activitats formatives i projectes socials adreçats a la gent gran usuària d'aquests centres, que es descriuen a l'**annex I**.

La descripció de les activitats formatives i projectes socials que formen part del Programa de Gent gran i de les línies d'actuació respectives, com també els procediments que cal tenir en compte per organitzar-los i gestionar-los, es detallen a l'**annex II**.

Segon. Compromisos de les parts

2.1 Compromisos de l'Ajuntament de Calaf

D'una banda, l'Ajuntament de Calaf es compromet a potenciar les activitats formatives i projectes socials de la Fundació "la Caixa", informar-ne i col·laborar en el seu desenvolupament facilitant el suport en l'organització que calgui per executar-los correctament.

Aquestes activitats es duran a terme als centres de gent gran en què es col·labori.

l'Ajuntament de Calaf, igualment, es compromet a continuar assumint el cost del funcionament, conservació i manteniment dels centres, i és responsable del compliment de la normativa vigent.

D'altra banda, l'Ajuntament de Calaf es compromet a ser agent proactiu de la salvaguarda i el bon ús dels equips informàtics instal·lats als centres que disposen d'aula informàtica en conveni amb la Fundació "la Caixa".

Igualment, i a l'efecte de la instal·lació de nous equips informàtics portàtils a les aules, amb la finalitat de poder oferir un servei de qualitat i alt rendiment, i ampliar i modernitzar el contingut de les activitats de formació i els serveis de les aules mateixes permetent-ne la polivalència, l'Ajuntament de Calaf es compromet a complir amb la guia de bones pràctiques adjunta (**annex III**).

2.2 Compromisos de la Fundació "la Caixa"

Per la seva banda, la Fundació "la Caixa" es compromet a impulsar i desenvolupar les activitats formatives i projectes socials que es descriuen a l'**annex II** i proporcionar els recursos necessaris per desenvolupar-los.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 12

La Fundació ”la Caixa” també assumeix el manteniment dels equips informàtics, materials audiovisuals i mobiliari de les aules d’informàtica als centres i n’ha de garantir el bon funcionament durant la vigència d’aquest conveni.

Igualment, la Fundació ”la Caixa” comunicarà i facilitarà a l’Ajuntament de Calaf l’accés a la informació que li calgui sobre l’evolució del projecte als territoris d’intervenció.

Tercer. Comissió de seguiment

Per facilitar el seguiment i compliment del conveni, es constituirà una comissió de seguiment integrada, com a mínim, per dos representants de l’Ajuntament de Calaf i dos de la Fundació ”la Caixa”.

A la comissió de seguiment li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:

a) Definir el pla de treball i les funcions que han de desenvolupar les parts, respectar el calendari d’implantació del pla de treball als centres i determinar els espais on es duran a terme aquestes activitats i projectes.

b) Coordinar les activitats previstes i fer-ne el seguiment.

c) Presentar propostes de possibles col·laboracions per posar en marxa projectes de voluntariat.

d) Vetllar pel compliment dels termes de col·laboració que s’acorden en aquest document.

Aquesta comissió s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any, i es pot convocar totes les vegades que ho consideri necessari qualsevol de les parts.

Quart. Avaluació

Les parts acorden dur a terme una avaluació entre els participants de les activitats promogudes per la Fundació ”la Caixa” als centres de gent gran que incorpora la captació de dades personals. Aquestes dades es recolliran exclusivament per a l’anàlisi, seguiment i millora de les activitats desenvolupades, i s’ha de garantir en tot moment la confidencialitat i seguretat de la informació obtinguda. S’estableix que aquestes dades no es faran servir amb finalitats diferents de les esmentades, si no és que es disposa del consentiment explícit dels participants. Igualment, s’implementaran els protocols i mesures corresponents per complir amb les lleis de protecció de dades vigents, incloent-ne la gestió, emmagatzematge i eliminació d’acord amb les disposicions legals aplicables.

Cinquè. Difusió del conveni

En la difusió que es faci en qualsevol mitjà de comunicació de les actuacions derivades d’aquest conveni, cal fer constar expressament que es fan en virtut de la col·laboració establerta entre l’Ajuntament de Calaf i la Fundació ”la Caixa”.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 12

En els elements de difusió de les actuacions incloses en aquest document i promogudes conjuntament, hi ha d'aparèixer la imatge corporativa de totes dues institucions.

Sisè. Altres col·laboracions

L'Ajuntament de Calaf no acceptarà altres col·laboracions amb entitats de crèdit o fundacions que hi estiguin associades i amb idèntic objectiu als centres adherits a aquest conveni.

Setè. Tractament de dades de caràcter personal

7.1. Dades dels intervinents

Les dades personals dels intervinents i, si és el cas, dels empleats/col·laboradors que actuïn per compte de cada una de les parts les tractarà, l'altra part corresponent, amb la finalitat de gestionar la relació de prestació de serveis concertada, amb el compliment de la relació contractual com a base del tractament, i es conservaran durant tot el temps en què la relació subsisteixi i fins i tot després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d'aquesta relació. Quan hagin finalitzat els terminis de prescripció, les dades s'eliminaran o, alternativament, s'anonimitzaran. Els interessats es consideren informats de les qüestions següents:

a) Els respectius responsables del tractament de les dades de caràcter personal són les parts signants i les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) o del responsable de seguretat de cada una són les següents:

- Dades del delegat de protecció de dades de la Fundació "la Caixa". Adreça de correu electrònic: dpd@fundaciolacaixa.org; adreça postal: avinguda Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona.

- Dades del delegat de protecció de dades o, si és el cas, del responsable de seguretat de l'entitat: adreça postal que s'indica a l'encapçalament.

b) Les dades personals no se cediran a terceres entitats, llevat que sigui necessària la intervenció de proveïdors per prestar un servei a la part corresponent, com també en els casos en què calgui cedir les dades personals per complir amb una obligació legal. Igualment, tampoc no seran objecte de decisions automatitzades.

c) En cas que les parts necessitin contractar els serveis de proveïdors situats fora de l'espai econòmic europeu, aquesta contractació s'ha de fer amb el compliment previ de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat. Per a més informació, es pot contactar amb els delegats de protecció de dades o, si és el cas, amb el responsable de seguretat, segons correspongui, mitjançant les adreces indicades.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 12

d) Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, demanar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, demanar l'oposició o limitació del tractament de les dades o demanar-ne la portabilitat enviant un missatge al delegat de protecció de dades o responsable de seguretat de qualsevol de les parts, a les adreces indicades.

e) Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, poden presentar una reclamació al delegat de protecció de dades o, si és el cas, al responsable de seguretat, segons correspongui, o davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En últim lloc, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, les parts es comprometen a informar sobre el tractament de dades efectuat als interessats que, en la condició d'empleats/col·laboradors, actuïn per compte de les parts en el marc d'aquesta relació.

7.2 Dades personals comunicades per l'entitat a la Fundació "la Caixa"

En el supòsit que, durant la vigència d'aquest conveni, l'entitat comuniqui dades personals de potencials beneficiaris del programa a la Fundació "la Caixa", aquesta comunicació s'ha de dur a terme aplicant les mesures organitzatives i de seguretat necessàries; garantint que el tractament i/o comunicació de les dades personals tingui la base de legitimació adequada, i també complint amb el deure d'informació envers els interessats d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

7.3 Dades personals de potencials beneficiaris tractades per la Fundació "la Caixa"

Respecte de les dades personals objecte de comunicació per l'entitat, la Fundació "la Caixa" les tractarà amb la finalitat d'oferir als potencials beneficiaris la possibilitat d'inscriure's en el programa.

Paral·lelament, amb relació a la recepció de dades personals derivada de la comunicació indicada, la Fundació "la Caixa" ha de complir amb el deure d'informació d'acord amb la normativa de protecció de dades personals i implementar les mesures de seguretat i organitzatives que calgui. Igualment, la Fundació "la Caixa" garanteix que complirà en tot moment amb la normativa de protecció de dades personals pel que fa al tractament de dades personals resultant d'aquesta actuació.

En tot cas, en el supòsit que la Fundació "la Caixa" comuniqui qualsevol dada o informació del programa a l'entitat amb relació al programa, aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric o percentual (és a dir, dades dissociades, que són les que no permeten identificar cap persona física i, per tant, estan excloses de l'aplicació de la normativa de protecció de dades personals). No obstant això, en el supòsit que aquesta comunicació impliqui, efectivament, dades personals (és a dir, dades no dissociades), s'han d'aplicar les mesures organitzatives i de seguretat necessàries per garantir que el tractament i/o comunicació de les dades personals tingui la

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 12

base de legitimació adequada, i la Fundació ”la Caixa” ha de complir amb el deure d’informació envers els interessats d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades personals.

7.4 Responsabilitat de les parts

Les parts d’aquest conveni declaren que compliran, sota la seva única i total responsabilitat, amb totes les obligacions que els siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades personals en vigor. Igualment, es comprometen a aplicar les mesures legals, organitzatives i de seguretat necessàries i mantenir, a més, indemne l’altra part de qualsevol indemnització o sanció reclamada per qualsevol tercer, incloses les autoritats i organismes competents.

Vuitè. Vigència

Aquest acord entrarà en vigor en el moment que se signi i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2026. No obstant la durada pactada inicialment, el conveni es pot prorrogar per acord exprés de les parts per períodes anuals fins a un màxim de dos anys addicionals.

Novè. Resolució anticipada

Són causes de rescissió anticipada d’aquest conveni:

- L’incompliment de qualsevol de les clàusules que conté per alguna de les parts.
- El mutu acord de les parts.
- La denúncia de qualsevol de les parts.
- L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el compliment.

Desè. Llei aplicable i submissió

Aquest conveni s’interpreta d’acord amb la legislació espanyola. Particularment, aquest conveni té naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a l’empara de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts exhaurint totes les formes possibles de conciliació per arribar a un acord amistós extrajudicial. En defecte d’això, són competents per conèixer les qüestions litigioses els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona, i les parts renuncien de manera expressa al propi fur, si fos un altre.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 12

I per deixar constància del que s'ha convingut, les parts signen aquest document per exemplar duplicat i a un sol efecte, al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per part de l'Ajuntament de Calaf

Sra. Montserrat Mases i Sala
Alcaldessa de Calaf

Per part de la Fundació "la Caixa"

Sra. Montserrat Buisan Gallardo
Directora corporativa de Programes Socials

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 12

ANNEX I. Centres de gent gran:

- **Casal de Gent Gran de Calaf**

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 12

ANNEX II

PROGRAMA DE GENT GRAN

El Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” informarà periòdicament L’ajuntament de Calaf de la proposta d’activitats formatives i projectes socials que es poden organitzar als centres de gent gran conveniats.

La proposta d’activitats i projectes s’integra en les línies d’actuació del Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”:

A. Manteniment de la salut física i prevenció de la fragilitat

En forma 1
En forma 2
Alimenta el teu benestar 1
Alimenta el teu benestar 2
Entrena’t
Activa’t
Despertar amb un somriure
– Dolor + Vida
Benestar en el vestir

B. Foment del desenvolupament personal

Viure com jo vull
Viure en positiu
Viure és descobrir-me
Viure amb sentit
Bon tracte, qüestió de dignitat i dret

C. Millora de les competències digitals

Iniciació a la informàtica
Videotrucades
WhatsApp
Fes tràmits per internet
Prepara el teu desplaçament
Imatges per recordar
Xarxes socials
Comunica’t

D. Participació social i voluntariat

Accions Locals
Grans Lectors
Formació bàsica per a projectes de voluntariat
Minitallers a les aules obertes

E. Creativitat i reflexió

Escriptura creativa
Creació de pòdcasts
Amics Lectors

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 12

El Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa” facilitarà informació a L’ajuntament de Calaf respecte de la proposta d’activitats i projectes, tant dels continguts com de la metodologia, amb l’antelació necessària perquè es puguin acordar de manera conjunta, preferentment a través de la comissió de seguiment, les activitats i projectes que s’han de programar i dur a terme als centres de gent gran en conveni.

L’empresa externa contractada per la Fundació ”la Caixa” seguirà les indicacions del Programa de Gent Gran per organitzar i desenvolupar les activitats i projectes socials als centres conveniats, contactarà amb les direccions i responsables dels centres i acordarà:

- La planificació i programació de les activitats.
- El procediment que cal seguir perquè la gent gran s’inscrigui en les activitats.
- Els mecanismes i pautes necessaris per al seguiment de les activitats.

Igualment, l’empresa externa contractada per la Fundació ”la Caixa” informarà les direccions i responsables dels centres de gent gran conveniats respecte de les eines i continguts que es facilitaran a la gent gran durant la participació en l’activitat.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 12

ANNEX III

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DELS EQUIPS INFORMÀTICS PORTÀTILS

Aquest document annex marca les línies generals de l'ús del nou equipament de les aules de la Fundació "la Caixa", i es concreta en els principis següents:

1. S'ha de fer en tot moment un bon ús de l'equipament informàtic. Cal tractar-lo amb cura i respectar sempre les normes d'ús del fabricant.
2. És imprescindible que el responsable del centre vetlli en tot moment pel seu bon funcionament i que s'ocupi amb constància del seguiment diari del bon emmagatzematge i la manipulació correcta del material.
3. Els ordinadors portàtils han de quedar desats a l'armari de càrrega sota clau sempre que no es facin servir.
4. Els equips informàtics s'han d'utilitzar principalment dins de l'aula informàtica. Com que es tracta de material mòbil, es pot valorar l'ús dels portàtils en altres espais dels centres, si cal, però s'ha d'acordar prèviament amb els gestors dels centres especificant-ne la necessitat i la finalitat.
5. Les normes bàsiques d'ús de l'aula i de l'equipament informàtic s'han d'explicar a tots els voluntaris que col·laborin en el projecte d'aules obertes o qualsevol altre projecte vinculat a l'aula.
6. No es pot fer cap modificació del *hardware* o *software* del dispositiu (inclòs el sistema operatiu). SI cal instal·lar algun programa, cal contactar amb la persona de referència del conveni per part de la Fundació "la Caixa" i amb l'empresa contractada per al servei de manteniment i gestió.
7. No es pot emmagatzemar contingut propi als dispositius.
8. Els dispositius s'han de fer servir únicament per a finalitats professionals, formatives o vinculades a les aules obertes.
9. No es permet connectar el dispositiu a xarxes d'internet obertes o que no siguin de confiança.
10. No s'hi poden emmagatzemar dades de caràcter personal.
11. No es permet utilitzar l'opció «desar contrasenya» dels navegadors per a les credencials d'accés a aplicacions o pàgines web.
12. Cal adoptar les mesures necessàries per evitar danys o sostracció, i també per evitar l'accés de persones no autoritzades.
13. S'ha de comunicar qualsevol incidència als responsables del conveni i de l'entitat contractada per al manteniment i gestió de les aules informàtiques.
14. Si la incidència és per pèrdua o robatori, cal notificar-ho immediatament als responsables del centre i de la Fundació "la Caixa".

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 12

15. Cal contactar amb el servei de manteniment oficial sempre que hi hagi qualsevol incidència i no s'ha de deixar que cap altra empresa externa ni particular manipuli l'equipament informàtic per reparar-lo.

Codi Validació: 5S5AP3C2A3K9ARYZ6PHDXKJ6M
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 12